

산림피해 유형별 피해금액 산정기준(제8조 관련)

1. 목적

산림에서 발생하는 무허가 벌채, 도벌, 불법 산지전용, 불법 임산물 굴·채취 등 불법사항에 대한 사법처리 등을 위해 산림피해 유형별 피해금액 산정을 위한 기준을 제시하고자 한다.

2. 산림피해 유형별 피해액 산정

가. 입목

- (1) 피해목의 가슴높이지름이 30cm 이상인 경우와 조경·조경수판매 목적 등으로 입목을 굴취한 경우: 조경수 등 특수 입목에 준하여 물가정보지·감정평가액·견적가격을 적용한다. 다만, 「산림보호법」에 따른 산림유전자원보호구역 중 핵심구역, 「백두대간 보호에 관한 법률」에 따른 백두대간보호지역 중 핵심구역, 「자연공원법」에 따른 자연공원에서는 가슴높이지름 20cm이상에 적용한다.

※ 물가정보지·감정평가액·견적가격에서 조경수 등 특수 입목의 채취, 운반비, 그 밖의 생산에 소요되는 부대경비 등과 생산업자의 적절한 이익은 공제

- (2) 피해목의 가슴높이지름이 6cm이상 30cm미만인 경우: 대금사정 프로그램(시장가역산법)을 활용한 산출금액 및 지방세법에 따라 매년 고시하는 「기타 물건 시가표준액 조정기준」에 따른 '산림목 시가표준액' 중 m³당 단가가 높은 금액을 적용한다. 다만 「산림보호법」에 따른 산림유전자원보호 중 핵심구역, 「백두대간 보호에 관한 법률」에 따른 백두대간보호지역 중 핵심구역, 「자연공원법」에 따른 자연공원에서는 가슴높이지름 6cm이상 20cm미만에 적용한다.

- (3) 피해목의 가슴높이지름이 6cm미만인 경우: 인공림과 천연림으로 구분하여 산정한다.

- ① 인공림: 조림비용과 피해년도까지 실시한 숲가꾸기 비용을 피해년도의 비용으로 산출하여 합산한 비용을 적용

※ 조림비용은 피해년도에 고시된 조림비용(조림예정지 정리비용을 포함)을 적용하고, 숲가꾸기는 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침(산림청 훈령)」에 따라 비용 산출

- ② 천연림: 평균되는 수종별 묘목 가격에서 인위적 비용을 공제하여 시장가역산법으로 산출한 금액 또는 시초(柴草) 가격을 적용

(단위 : ha, 천원)

항 목	피해면적	사업단비	피해액	비 고
합 계				
- 조림비용				
- 숲가꾸기 비용				

나. 전용산지

매년 고시되는 '1만m²당 산지복구비 산정기준액'을 적용한다.

다. 임산물

물가정보지·감정평가액·견적가격 적용을 원칙으로 하되, 피해규모가 경미하거나 피해금액 산정이 어려운 경우 임산물별로 시장에서 유통되는 가격을 조사하여 적용한다.